

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5011563-74.2023.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: VILMA DE SOUZA LOPES GUIMARAES ALVES (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): MARCELO JARDIM FARIA (OAB RJ231030)

AGRAVADO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VILMA DE SOUZA LOPES GUIMARÃES ALVES (evento 63) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 57) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto não restou demonstrada a existência da similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 44) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da UFRJ para julgar improcedente o pedido formulado na exordial para que fosse reconhecido o alegado direito da autora à progressão funcional, a partir da data em que entrou em exercício, tendo em vista sua situação específica individual, a contar de cada ano em que tenha exercido as funções do cargo que ocupa.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 49), aduzindo que a: *“Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência através do Tema 206 TNU – definiu que em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório.”*

Outrossim, apontou como paradigmas os seguintes processos: 5122018-31.2021.4.02.5101, 5010441-60.2022.4.02.5118, 5055873-22.2023.4.02.5101 e 5081806-94.2023.4.02.5101, julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5120346-85.2021.4.02.5101, 5024150-82.2023.4.02.5101, 5007309-43.2022.4.02.5102, 5046077-12.2020.4.02.5101, 5034378-19.2023.4.02.5101, 5124849-52.2021.4.02.5101 e 5017818-02.2023.4.02.5101, julgados pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; 5010229-63.2022.4.02.5110, 5081135-08.2022.4.02.5101, 023518-27.4.02.5101, 5023514-87.2021.4.02.5101, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ; PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102, 0501999-48.2009.4.05.8500, 5012743-46.2017.4.04.7102, julgados pela TNU; Decisão proferida pelo Gestor, no Processo 5003292-98.2021.4.02.5101, PUIL 1669, julgado pelo STJ; sentença proferida nos autos do Processo 5081135-08.2022.4.02.5101 pelo 10º Juizado Especial Federal.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência entre decisões quanto à questão de direito material proferidas por Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 44) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da UFRJ para julgar improcedente o pedido, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

“ADMINISTRATIVO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - INTERREGNO MÍNIMO DE 18 MESES - LEI PRÓPRIA DE PLANO DE CARREIRA - PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (PCCTAE) - UFRJ - PREVALÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E CRONOLOGIA - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE A ENSEJAR APLICAÇÃO DE ISONOMIA - MANIFESTAÇÃO DO TRF2 E STJ SOBRE A MATÉRIA - TEMA 631 DO STJ - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.”

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 57) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência com a fundamentação abaixo, sem que a mesma tenha sido combatida pela Agravante:

"4. Em suas razões recursais, alega a parte autora que a decisão encontra-se em divergência com diversos outros julgados pela mesma turma e outras turmas recursais da mesma região, bem como em confronto com o Tema 206 julgado pela Turma Nacional de Uniformização, no sentido de reconhecer válida tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório a lei que regulamenta o cargo.

5. Ocorre que, no caso concreto, a demanda versa sobre o reconhecimento do direito à progressão funcional de servidor público da UFRJ a cada 12 meses da data de ingresso na carreira. Entretanto, os paradigmas indicados não possuem relação com a lei que rege a carreira da autora, bem como o tema 206 julgado pela Turma Nacional de Uniformização não menciona qual é o interstício para que ocorram promoções no serviço público, apenas indica que "o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório".

6. Nesse sentido, conforme se depreende da fundamentação do caso concreto, não há similitude para aplicação de qualquer dos paradigmas indicados:

*A parte autora é Técnica de Enfermagem da UFRJ, vinculada NÃO ao Ministério da Saúde e SIM ao **Ministério da Educação**, ainda que no exercício do cargo de profissional da saúde. Tal se diz com base em sua própria ficha financeira (evento 11 resposta 2) que informa que seu plano de carreira é aquele previsto na **lei 11.091/05, que trata do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação**. Por esta razão, a ela NÃO se aplica a Lei nº 8.691/93, que tratou do Plano de Carreiras para a **área de Ciência e Tecnologia** da Administração Federal e que estabeleceu interstício de 12 meses para progressão, mas sim uma lei diversa, que prevalece por ser específica para os profissionais da Educação ao dispor sobre seu **Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação (PCCTAE)**, Lei 11.091/2005. Ali, em seu art. 10º, § 2º (alterado em 2008 pela Lei 11.784), é exposto que qualquer progressão na carreira, seja por capacitação, seja por mérito, **se dará a cada 18 meses de efetivo exercício a partir de 2008**:"*

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora para o processamento do Agravo do evento 62, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.